

1500095-96.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2049546/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 16343791 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

912/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2049546 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500095-96.2021.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2049546/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 16343791 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

912/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2049546 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

912/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO DANIEL DE ASSIS

Data da Audiência:

14/02/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 14/02/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500095-96.2021.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) JOAO DANIEL DE ASSIS. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. YVES ATAHUALPA PINTO, DD. Promotor de Justiça da Comarca; ausente o(a/s) acusado(a/s), revel, presente seu Defensor nomeado, o Dr. Marcus Vinicius dos Santos Novaes. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (Claudemir Aparecido Bassi e José Eustáquio do Nascimento, policiais militares), por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução

criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, com cópia anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. JOÃO DANIEL DE ASSIS, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 20/02/2021, por volta das 20:00 horas, na rua Santa Rita, nº 85, Jardim Alpino, neste município e Comarca, trazia consigo, para fins de venda a terceiros, os entorpecentes melhor descritos na denúncia (72 pinos plásticos de "crack"), os quais causam dependência, física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$115,00, em dinheiro. O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e posto em liberdade provisória posteriormente (págs. 89/90). O acusado foi citado e notificado (pág. 137) e apresentou defesa prévia de págs. 143/144. A denúncia de págs. 118/119 foi recebida em 13/08/2021 (págs. 146/147). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. O acusado foi declarado revel. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa pugna pela absolvição, alegando ocorrência do princípio da insignificância e insuficiência probatória. Alternativamente, requer a desclassificação para a norma prevista no art. 28, "caput", da mesma lei. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merece a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 09 e dos laudos periciais de págs. 11/13 e 129/131, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa. Na fase policial (pág. 05), o acusado reservou-se no direito constitucional de permanecer calado e, em juízo, tornou-se revel. Não obstante as revelia, a prova é suficiente para condenação, uma vez que os policiais Claudemir Aparecido Bassi e José Eustáquio do Nascimento, ouvidos nesta data, disseram, de forma coerente e harmônica, ter surpreendido o acusado em ponto de venda de drogas e de posse de 72 pinos plásticos de "crack" e dinheiro, ocasião em que ele admitiu a prática da traficância. Diante das apreensões realizadas e dos relatos dos agentes da lei, a prova demonstra, de forma segura, que o acusado se encontrasse praticando a mercancia ilícita, na medida em que, em ponto de venda da substância ilícita, foi encontrado de posse de dezenas de porções de "crack", embaladas de forma pronta para venda e, portanto, suficiente para fornecimento a inúmeras pessoas, e dinheiro, indicativo de que várias porções de entorpecentes já haviam sido vendidas, conclusão possível diante das circunstância dos fatos, ocasião em que ele até confessou, informalmente, que ali, de fato, vendia drogas. A atitude do acusado é típica de quem pratica a mercancia ilícita e as diligências, da forma como se deram, não deixam dúvidas de que as drogas encontradas em seu poder eram destinadas ao comércio ilícito. Cometeu o acusado, assim, o delito que lhe foi imputado na denúncia. (art. 33, da lei já mencionada). Não merece acolhida a alegação de ocorrência do princípio da insignificância, tendo em vista que o acusado foi encontrado de posse de dezenas de porções de "crack", de alto poder lesivo, e tal é suficiente para causar grave dano à saúde pública, hipótese em que referido princípio não tem cabimento. O fato de o acusado também ser usuário de substâncias entorpecente (alegação defensiva), não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado. Confira-se: "Traficante viciado. Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF , 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF , 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS , 154:141: TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; stf, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)" (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo : Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21). Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei

atual. Quanto à força probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha. Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou: "Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão" (JTACrim, 10:138). "Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT, 668:275). As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas, criminosas, de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se prontificam a servir como testemunhas aos agentes do Estado. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mínima legal. Na segunda fase, tendo em vista a reincidência o acusado (processo nº 0002322-92.2017.8.26.0132 - pág. 27), aumento a pena em 1/6, para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, tendo em vista que o acusado é reincidente. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). A pena será cumprida em regime inicial fechado, compatível para o grave delito objeto destes autos, um dos que mais afeta a paz pública nos dias atuais, bem como diante da reincidência acusado. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado JOÃO DANIEL DE ASSIS, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que ele permaneceu solto durante toda a instrução processual, não se justificando a decretação da custódia provisória nesta fase. A droga já foi destruída (págs. 56/57). Decreto a perda, em favor da União, de todo o valor apreendido e depositado nos autos. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado ao FUNAD. Também com o trânsito em julgado, oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. O acusado, revel, deverá ser intimado desta sentença por edital, com prazo de noventa dias. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS.

Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.